

1501579-35.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181462/2022 - DEL.POL.SUZANO, 25954940 - DEL.POL.SUZANO, 2181462 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo de Aguiar Serafim

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501579-35.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501579-35.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181462/2022 - DEL.POL.SUZANO, 25954940 - DEL.POL.SUZANO, 2181462 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo de Aguiar Serafim

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de EDUARDO DE AGUIAR SERAFIM (nascido em 29/09/1995), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06 e do art. 330, CP, na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia que, em 05/07/2022, por volta das 21h27, na Av. Francisco Marengo, altura do nº 2435, neste Município e Comarca de Suzano, transportaria, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 19 porções de maconha (51,78g), além de R\$ 133,00 em espécie.

Consta, também, que, no mesmo dia, horário e local, o Réu teria desobedecido ordem de policiais militares, que estariam em atividade de fiscalização de trânsito e teriam determinado que o Réu parasse o veículo que conduzia (Honda/City, placas EUH3E55), tendo o Réu se evadido do local em alta velocidade, parando apenas em um posto de gasolina mais à frente.

Em 06/07/2022, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado convertido em prisão preventiva (fls. 65/69).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 99/111.

Em 07/08/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 142/143).

Em 24/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 195/196).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 199/206).

Por sua vez, a Defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal do Réu, e a absolvição pelo crime de desobediência, pois não teria respeitado a ordem de parada dada pelos policiais militares por temer por sua segurança, estacionando logo à frente, em local iluminado e com pessoas (posto de gasolina). Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para sua figura privilegiada (art. 33, § 3º, Lei nº 11.343/06) e a possibilidade de recorrer em liberdade. Pleiteia, por fim, a restituição do veículo apreendido à esposa do Réu ou ao banco que realizou alienação fiduciária (fls. 209/222).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade de ambos os crimes foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/14), pelo auto de exibição e apreensão do veículo, das drogas e do dinheiro (fls. 25/26), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 29/32) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 180/182).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Cezar Costa declarou que fazia uma blitz de trânsito, tendo o Réu desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga, parando cerca de 100 metros à frente, em um posto de gasolina. Dentro do veículo, que era do Réu e conduzido por ele, havia duas pessoas, o Réu e a testemunha Jessé. Submetidos à revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Em revista veicular, no banco traseiro, em cima de uma cadeirinha de criança, foram achadas porções de maconha (pensou ser cocaína) em potes e, no console traseiro, mais porções, embaladas de outra forma. Indagados sobre os entorpecentes, Réu e testemunha disseram que o Réu havia comprado as drogas e que as consumiriam juntos. Também foram achados R\$ 133,00 em espécie e dois celulares no veículo.

O policial militar Danilo Pereira de Barros prestou depoimento no mesmo sentido. A testemunha Jessé Nascimento Soares afirmou que é amigo do Réu e ele o havia pegado na sua casa, para irem ao posto de gasolina, comprar gasolina para seu carro, que estava com o tanque vazio. No caminho, foram fumando um baseado, que o depoente trouxe. Não foi dada ordem de parada. Os policiais apareceram no posto de gasolina, quando dispensou o baseado. Não sabia, nem viu, que havia mais drogas no veículo. Questionado sobre a versão apresentada em delegacia, bastante diferente, manteve sua versão, dizendo que disse a mesma coisa em delegacia. Não conhece o

delegado ou o escrivão de polícia.

A testemunha Ramiro da Costa Aguiar relatou que é primo do Réu e que ele fuma maconha diariamente desde os 14 anos de idade. Ele é técnico em radiologia e mora em Suzano.

A testemunha Wagner Barbosa de Oliveira Junior disse que é amigo do Réu, mas não o vê há meses. O Réu fuma maconha diariamente. Não sabe onde ele mora, nem qual a profissão dele.

A testemunha Leandro de Aguiar Pereira narrou que é primo do Réu, que ele trabalha com radiologia, fuma maconha há anos e que ele reside em Itaquaquecetuba.

Em seu interrogatório, o Réu disse ter 28 anos, ser amasiado, ter duplas filhas sem deficiência, ter ensino fundamental completo e trabalhar como técnico de radiologia. Negou a prática dos crimes. Disse que comprou as drogas que estavam no seu carro na Favela Alba, Zona Sul de São Paulo, e pegou o amigo Jessé para juntos consumirem as drogas. Estavam fumando um baseado, feito das drogas que comprara. Viu a ordem de parada, mas não obedeceu, porque o local era escuro e ficou com medo de sofrer represálias da polícia. Parou cerca de trinta metros à frente, em um posto de gasolina, local melhor iluminado e com pessoas. Os policiais acharam mesmo as drogas apreendidas. Guarda as drogas em pequenos potes para preservar a qualidade, já que, em geral, anda com pouca quantidade. Compra em maior quantidade perto da data do seu pagamento, justamente para não ter que ir várias vezes à "biqueira". Guardaria as drogas na sua casa. Negou as divergências entre esse interrogatório e o policial, pois disse que, à época, ele e a esposa estavam separados e ela passava uns dias na casa da mãe dela, sua sogra. Realmente, estava sem a CNH, mas é habilitado. Em delegacia, disse que foi até o bairro do Jabaquara, na Capital, para comprar as porções de maconha que transportava. Essas drogas serviriam ao seu consumo pessoal, juntamente com o amigo Jessé. Pagou R\$ 1.000,00 por elas. Voltou a Suzano e pegou o amigo. Seguiu para a casa de sua sogra, deixar as drogas guardadas, quando viu a viatura policial dando ordem de parada, a qual não obedeceu, por medo de que as drogas fossem encontradas e por estar sem a CNH. A abordagem aconteceu em um posto de gasolina, tendo os policiais encontrado os entorpecentes em cima do banco traseiro. Negou que as drogas se destinassem ao tráfico. Os dois celulares apreendidos seriam pertencentes à sua esposa. O veículo fora comprado em Itaquaquecetuba, mas não realizou a transferência para seu nome. Trabalha como técnico de radiologia (fls. 20/21).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, transportava droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06); bem como que desobedeceu ordem de funcionários públicos competentes para executá-la.

Não há qualquer dúvida que o Réu transportava entorpecentes sem autorização legal ou regulamentar na data, hora e local dos fatos descritos na denúncia, o que é relatado por ele próprio, em interrogatório, pelos policiais responsáveis pelo flagrante e pela testemunha presencial Jessé. A controvérsia é qual seria o destino dessas drogas.

O Réu diz que as consumiria juntamente com o amigo, Jessé. Jessé, por sua vez, nega essa versão, dizendo que estava com o Réu apenas para que esse o levasse a um posto de gasolina para comprar combustível para seu carro, que estava com o tanque vazio. Os policiais ouvidos em juízo relataram que, quando da prisão, Réu e testemunha declararam que consumiriam juntos os entorpecentes apreendidos.

Ou seja, impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu transportava as drogas para o consumo de terceiros – como a testemunha Jessé –, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

Ocorre que a quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas, bem como a falta de lógica do relato do Réu a respeito da aquisição desses entorpecentes, demonstram que as drogas não se destinavam ao consumo do próprio Réu, mas exclusivamente à entrega ao consumo de terceiros, a caracterizar o crime previsto no caput do art. 33, Lei nº 11.343/06.

Foram apreendidas 19 porções de maconha, todas em porções individuais, embaladas de duas formas diferentes, o que revela que estavam prontas para comercialização. Ademais, não faz sentido o Réu sair de Suzano, onde vive, e ir até a Zona Sul da Capital, local bastante distante – no mínimo, uma hora de carro – para comprar drogas, quando é fato público e notório que neste Município e nos vizinhos há o comércio ilícito de entorpecentes, em especial maconha, a droga apreendida com o Réu. A quantidade, a forma de acondicionamento e a ilógica do relato do Réu demonstram que esses entorpecentes estavam sendo transportados para serem entregues ao consumo de terceiros, e não para uso pessoal do Réu, portanto.

Também foi devidamente demonstrada a prática do crime de desobediência, sendo certo que o Réu não respeitou a ordem de parada dada pelos policiais militares, não porque temia por sua segurança, mas sim pelo receio de ser preso pelo tráfico de drogas e multado por dirigir o veículo sem portar sua CNH. Não há lógica para alguém temer represália pela Polícia Militar, que estava realizando uma blitz, quando se está em local habitado – como o local dos fatos – e sem nada temer, o que não era o caso do Réu, não havendo que se falar em ausência de dolo, portanto. Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente (fls. 63/64).

Passo à dosimetria da pena.

Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06)

No que se refere à pena base, a natureza da droga conta em favor do Réu, pois apreendida apenas maconha, menos nociva à saúde pública; a quantidade, também é pequena, o que conta em benefício do Réu. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitada em julgado que será apreciada na segunda fase da dosimetria da pena (fls. 63/64). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram a menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0050063-20.2016.8.26.0050 – fls. 63/64). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva.

Desobediência (art. 330, CP)

Em relação à pena base, todas as circunstâncias judiciais são neutras. Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em relação à pena provisória, verificam-se as agravantes da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram a menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0050063-20.2016.8.26.0050 – fls. 63/64); e do art. 61, II, 'b', CP, pois o Réu apenas fugiu para facilitar a ocultação da prática do tráfico de drogas. Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 18 (dezoito) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Ausente causa de aumento ou de diminuição de pena, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

#### Concurso de crimes

Tendo o Réu, por meio de mais de uma conduta, cometido dois crimes de diferentes espécies, configura-se o concurso material de crime, nos termos do art. 69, CP. Assim, somam-se as penas, restando a pena global em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

#### Regime inicial de cumprimento de pena

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena de reclusão que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Já a pena de detenção aplicada deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ou neutras, que afastam a aplicação da Súmula nº 269, STJ.

Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e Sursis Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado para o crime de tráfico de drogas (arts. 44, I, e 77, caput, CP) e a reincidência (arts. 44, II, e 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu EDUARDO DE AGUIAR SERAFIM como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, e do art. 330, CP, na forma do art. 69, CP às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a pena em concreto aplicada e inalteradas as circunstâncias de fato, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se o Réu à unidade prisional em que se encontra. Expeça-se guia de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva.

Atento à determinação do art. 63, Lei nº 11.343/06, considero que ficou demonstrado o liame de causalidade entre a traficância e o dinheiro, os celulares e o automóvel apreendidos, decreto o seu perdimento, encaminhando-se o dinheiro ao FUNAD; providenciando-se o leilão do automóvel e destruindo-se os celulares, por serem bens inservíveis.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA